

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עמית הלוי
אופיר כץ
דן אילוז
אריאל קלנר
צגה מלקו
קטי קטרין שטרית

3289/25/פ

הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון – איסור העסקת מורשעי ותרומכי טרור ופיקוח על תכני הלימוד למניעת הסתה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 9 בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9(א) בפסקה (1), בסופה יבוא "ותואמים את קווי היסוד של תכני הלימודים הישראלית, כפי שיקבעו בחוזר המנהל הכללי".

2. תיקון סעיף 16 בסעיף 16 לחוק העיקרי –

(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) המנהל הכללי לא ייתן אישור להעסקת עובד חינוך למי שהורשע בעבירה שהיא מעשה טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016² או בעבירה לפי סעיף 24 לאותו חוק."

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) המנהל הכללי לא ייתן אישור לפי סעיף זה אלא לאחר בדיקת היעדר עבר בטחוני המצביע על זיקה לפעילות טרור."

3. תיקון סעיף 18 אחרי סעיף 18(א2) לחוק העיקרי יבוא :

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.
² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

"(א3) (1) המנהל הכללי יבטל אישור שניתן לפי סעיף 16 אם עובד החינוך הורשע בעבירה שהיא מעשה טרור ;

(2) המנהל הכללי יתלה אישור לפי סעיף 16, אם הוגש נגד עובד חינוך כתב אישום בעבירת טרור או אם שוכנע כי העובד גילה הזדהות עם ארגון טרור או עם ביצוע של מעשה טרור ;

(3) בסעיף קטן זה –

"הזדהות עם ארגון טרור" – כמשמעותה בסעיף 24 לחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016 ;

"מעשה טרור" – כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016 ;

"עבירת טרור" – עבירה כהגדרתה בחוק המאבק בטרור."

ד ב ר י ה ס ב ר

בתקופה האחרונה השתתפו שני ילדים בני 13 ו-14 בפעולות של טרור רצחני. פעולות אלו לא נולדו בחלל ריק, אלא צמחו על הקרקע הפורייה של ההסתה הפרועה המתקיימת בבתי הספר בהם נלמדת תכנית הלימודים הפלסטינית במזרח ירושלים. תכנית הכוללת דה לגיטימציה ודמוניזציה של העם היהודי ומדינת ישראל והאדרה של טרוריסטים ופעולות טרור כנגדם. כשהתכנים הללו הם חלק ממערכת החינוך מגיל צעיר, ההשפעה שלהם היא הרסנית וארוכת טווח.

בשנה שעברה, בתאריך 22.3.22, בוצעה בבאר שבע מתקפת טרור רצחנית על ידי עובד הוראה. מתקפה בה קיפחו את חייהם ארבעה בני אדם. בנוסף לכך, גם הרצח שהתרחש בתאריך 21.11.21 בשער השלשלת בירושלים, בוצע על ידי מורה בתיכון עירוני אשר מצוי באחריות עיריית ירושלים.

כיום, הפיקוח על תכני הלימוד הפלסטיניים לוקה בחסר, וההסדר לפיו ניתן להשעות או לפטר עובד הוראה, מצוי רובו ככולו בחוזרים של מנכ"ל משרד החינוך. על פי ההסדר הקיים, האפשרות להשעות או לפטר עובד הוראה היא סבוכה, מצומצמת, ועשויה להימשך שנים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת עמית הלוי (פ/3079).

הצעת החוק זהה לפ/3079 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח באייר התשפ"ג (09.05.2023)